CARABINEROS DE CHILE
DEPTO. OPERACIONES ZONA METROPOLITANA
SUBCOM. ASUNTOS MIGRATORIOS

N° _____/

ACTA DE CONTROL DE IDENTIDAD A EXTRANJERO ART. 12 BIS LEY 20.931

FECHA:

Procedimiento migratorio realizado con extranjero:

Que, conforme a la legislación vigente, en el Art. 12 Bis, de la Ley 20.931, que estipula:

En caso de que la persona sometida al procedimiento señalado en el artículo 12 no pueda acreditar encontrarse en situación migratoria regular, según lo establecido en la ley N° 21.325, **el funcionario policial deberá registrar y trasladar al individuo para ponerlo a disposición de la Policía de Investigaciones de Chile** dentro del más breve plazo para corroborar su situación migratoria e iniciar los procedimientos que correspondan de conformidad a la ley.

Si al momento de ser puesto a disposición de la autoridad migratoria el sujeto sometido a control mantiene pendientes notificaciones relacionadas con procedimientos de expulsión u otros de la ley N° 21.325, se procederá a su notificación inmediata, y se dejará constancia de la debida recepción mediante firma del extranjero.

El funcionario policial deberá considerar como documentos válidos para acreditar la situación migratoria regular de la persona extranjera, su **cédula de identidad vigente**, el **certificado otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones en el que conste que la persona extranjera realizó una solicitud de otorgamiento, cambio o prórroga de un permiso de residencia**, o la **resolución expedida por la autoridad migratoria en la que conste el otorgamiento de un permiso de residencia**. Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia en aquellos casos en que el extranjero cuente con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud, conforme lo establece el artículo 43 de la ley N° 21.325.

Este procedimiento deberá realizarse de conformidad con las restricciones señaladas en el artículo anterior, y con **respeto del principio de proporcionalidad e igualdad de trato.**

De lo anterior, es que se presenta ante la policía de investigaciones a la persona que manifiesta llamarse _____,**Edad**_____Años **Documento de Identidad N°** _____, **F/N** _____**, Nacionalidad**:_____, **Lesiones**: _____

Quien mantiene el siguiente documento que no acredita su situación regular en nuestro país:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____

LUGAR FISCALIZACION: _____

FUNCIONARIO DE CARABINEROS.

NOMBRE Y APELLIDOS:

GRADO:

FIRMA: _____.

FUNCIONARIO DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES.

NOMBRE Y APELLIDOS: _____.

GRADO: _____.

FIRMA: _____.